

1508994-74.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" entorpecentes, para fins de tráfico.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1508994-74.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508994-74.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2108640/2019 - 31º D.P. VILA CARRAO, 4707394 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1574/19/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2108640 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1574/19/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2108640 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1574/19/231 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNATAN GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

JOHNATAN GOMES DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 14 de abril de 2019, por volta das 15h40min, na Rua Alegre, nº 106, Carrão, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 26 (quatorze) invólucros contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 329,5g (trezentos e vinte e nove gramas e cinco decigramas) (fls. 54/56).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo convertida em preventiva (fls. 31/35).

A denúncia foi recebida (fls. 61/63), o réu foi citado (fls. 97) e apresentou defesa escrita (fls. 120/122), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 124). Foi mantida a prisão preventiva do réu (fls. 144/146), mas depois revogada (fls. 163/164). O Ministério Público interpôs RESE, ao qual foi dado provimento, decretando-se a prisão preventiva do réu (fls. 62/68 dos autos em apenso). Todavia, em sede de habeas corpus, foi restabelecida a liberdade provisória do acusado (fls. 219/221).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive). Encerrada a instrução, em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular. A defesa, por sua vez, pugnou a absolvição do réu, julgando-se improcedente a ação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação da pena mínima e reconhecimento de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; bem como nos laudos químicos-toxicológicos de fls. 89/91, prova técnica de que se tratam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu negou a prática do delito. Declarou, em suma, que estava tendo um jogo de futebol e estava na porta de um bar, quando foi abordado por policiais. Tinha um pedaço de maconha no bolso para seu consumo. Os policiais acharam mais droga em uma lata de lixo, além de dinheiro e anotações, o que não lhe pertencia. Perguntaram se ele tinha mais droga e que se tivesse, o liberaram. Negou ter confessado a traficância. Não conhecia os policiais. Esclareceu que estava conversando com um amigo seu dentro de um carro, para o qual não entregou nada. Não o arrolou por testemunha porque ele teve acidente vascular cerebral (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial militar Fernando Vicentini da Silva, afirmou, em síntese, que estavam em patrulhamento, quando passaram na rua mencionada na denúncia e avisaram o réu trocando algo com alguém dentro de um veículo branco. Deram a voltam e o surpreenderam pondo algo no tambor e lixo. O abordaram e, em seu bolso, encontraram maconha, além de contabilidade e dinheiro. No referido tambor também encontraram mais maconha. O réu confessou a traficância, Não o conhecia (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Alvaro Jose Salgueiro, também policial militar declarou, em suma, que a rua em questão é conhecida como ponto de tráfico e quando passaram pela rua, viram o réu, na calçada, entregando algo, como uma sacola, para um carro branco. Deram a volta e o carro não mais estava no lugar, mas abordaram o acusado, com quem encontraram uma quantidade expressiva em dinheiro, em notas trocadas, um papel com anotações parecendo contabilidade de tráfico, além de alguns tablettes pequenos de maconha. O réu disse que era usuário. Encontraram outra sacola, com mais maconha, em uma lata de lixo. Não chegou a ver o acusado mexendo na lata, mas estava a cerca de 1,5 metro de distância dela. O réu não confessou a traficância e não conhecia. Disse que a droga encontrada com ele tinha a mesma forma de embalagem da encontrada no lixo. Pelo que se lembra, ninguém foi abordado naquela ocasião (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e diversidade de droga apreendida revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes. Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos das testemunhas, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos. Destarte, prevalecem os testemunhos por elas prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidas de depor ou eram testemunhas suspeitas, possuindo força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito. . Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Não deve prosperar, portanto, o pedido formulado pela combativa Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da referida Lei. Os depoimentos colhidos, a quantidade de drogas e dinheiro apreendidos revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumprasseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" entorpecentes, para fins de tráfico.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de quantidade considerável de entorpecente, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Ausentes atenuantes. Assim, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Inexiste causa de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Vistos.

JOHNATAN GOMES DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 14 de abril de 2019, por volta das 15h40min, na Rua Alegre, nº 106, Carrão, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 26 (quatorze) invólucros contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 329,5g (trezentos e vinte e nove gramas e cinco decigramas) (fls. 54/56). O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo convertida em preventiva (fls. 31/35).

A denuncia foi recebida (fls. 61/63), o réu foi citado (fls. 97) e apresentou defesa escrita (fls. 120/122), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls.124). Foi mantida a prisão preventiva do réu (fls. 144/146), mas depois revogada (fls. 163/164). O Ministério Público interpôs RESE, ao qual foi dado provimento, decretando-se a prisão preventiva do réu (fls. 62/68 dos autos em apenso). Todavia, em sede de habeas corpus, foi restabelecida a liberdade provisória do acusado (fls. 219/221).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive). Encerrada a instrução, em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular. A defesa, por sua vez, pugnou a absolvição do réu, julgando-se improcedente a ação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação da pena mínima e reconhecimento de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; bem como nos laudos químicos-toxicológicos de fls.89/91, prova técnica de que se tratam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu negou a pratica do delito. Declarou, em suma, que estava tendo um jogo de futebol e estava na porta de um bar, quando foi abordado por policiais, Tinha um pedaço de maconha no bolso para seu consumo. Os policiais acharam mais droga em uma lata de lixo, além de dinheiro e anotações, o que não lhe pertencia. Perguntaram se ele tinha mais droga e que se tivesse, o liberaram. Negou ter confessado a traficância. Não conhecia os policiais. Esclareceu que estava conversando com um amigo seu dentro de um carro, para o qual não entregou nada. Não o arrolou por testemunha porque ele teve acidente vascular cerebral (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial militar Fernando Vicentini da Silva, afirmou, em síntese, que estavam em patrulhamento, quando passaram na rua mencionada na denúncia e avisaram o réu trocando algo com alguém dentro de um veículo branco. Deram a volta e o surpreenderam pondo algo no tambor e lixo. O abordaram e, em seu bolso, encontraram maconha, além de contabilidade e dinheiro. No referido tambor também encontraram mais maconha. O réu confessou a traficância, Não o conhecia (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Alvaro Jose Salgueiro, também policial militar declarou, em suma, que a rua em questão é conhecida como ponto de tráfico e quando passaram pela rua, viram o réu, na calçada, entregando algo, como uma sacola, para um carro branco. Deram a volta e o carro não mais estava no lugar, mas abordaram o acusado, com quem encontraram

uma quantidade expressiva em dinheiro, em notas trocadas, um papel com anotações parecendo contabilidade de tráfico, além de alguns tabletes pequenos de maconha. O réu disse que era usuário. Encontraram outra sacola, com mais maconha, em uma lata de lixo. Não chegou a ver o acusado mexendo na lata, mas estava a cerca de 1,5 metro de distância dela. O réu não confessou a traficância e não conhecia. Disse que a droga encontrada com ele tinha a mesma forma de embalagem da encontrada no lixo. Pelo que se lembra, ninguém foi abordado naquela ocasião (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive)

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e diversidade de droga apreendida revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes. Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos das testemunhas, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos. Destarte, prevalecem os testemunhos por elas prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidas de depor ou eram testemunhas suspeitas, possuindo força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-las como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito. . Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não se verifica veracidade em tais declarações, pois este não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Não deve prosperar, portanto, o pedido formulado pela combativa Defesa no que se refere à conduta do acusado melhor emoldar-se naquela prevista no artigo 28 da referida Lei. Os depoimentos colhidos, a quantidade de drogas e dinheiro apreendidos revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, “trazer consigo” entorpecentes, para fins de tráfico.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, verifica-se apreensão de quantidade considerável de entorpecente, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Ausentes atenuantes. Assim, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Inexiste causa de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente

no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu JOHNATAN GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no patamar estabelecido. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada.

Considerando que o acusado afirmou que os policiais exigiram mais droga em troca de sua liberdade, encaminhe-se cópia do interrogatório para a corregedoria da polícia militar para as medidas que entender necessárias.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA